

1500296-34.2020.8.26.0555
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Letícia Lemos Rossi
Comarca: Ibaté
Foro: Foro de Ibaté
Vara: Vara Única
Data de Disponibilização: 27/09/2022
... - Assunto
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
IAN ALMEIDA DE JESUS ALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Letícia Lemos Rossi

Vistos.

IAN ALMEIDA DE JESUS ALVES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, sob as disposições aplicáveis da Lei n. 8.072/90, porque ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Ibaté
Foro de Ibaté
Vara Única
Rua Albano Buzo, 367, Ibaté - SP - cep 14815-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500296-34.2020.8.26.0555 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500296-34.2020.8.26.0555
Classe - Assunto
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
IAN ALMEIDA DE JESUS ALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Letícia Lemos Rossi

Vistos.

IAN ALMEIDA DE JESUS ALVES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, sob as disposições aplicáveis da Lei n.

8.072/90, porque no dia 28 de dezembro de 2020, por volta das 07h50min, na Rua Maria Staine Giro, altura do numeral 147, neste município e comarca de Ibaté, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares, trazia consigo, para fins de tráfico, 05 pedras de "crack" (massa líquida 1,39 gramas) e 02 porções de "maconha" (massa líquida 2,35 gramas).

Regularmente notificado (fls. 208), o acusado ofereceu defesa preliminar (fls. 227), posteriormente sendo recebida a denúncia no dia (fls. 232), seguindo-se a citação do acusado.

Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas em comum, decretando-se a revelia.

O ilustre Representante do Ministério Público, à vista da prova produzida, requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, considerando-se a primariedade para a fixação da pena-base no mínimo legal, com a aplicação da redução da pena privativa de liberdade prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06. Pugnou, por fim, a anotação do regime inicial aberto, possibilitando-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a decretação do perdimento definitivo da importância em dinheiro apreendida, nos termos do artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal e do artigo 60, da Lei nº 11.343/06.

Já a ilustre Defensora, pugnou pela absolvição do acusado, ante a fragilidade da prova produzida, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Em síntese, o RELATÓRIO.
DECIDO.

Em que pese a materialidade delitiva venha comprovada pelos laudos periciais de fls. 92/94 e 95/97, a prova judicial é frágil e não permite a condenação.

Em juízo, o réu foi revel.

As testemunhas policiais não se recordam dos fatos.

O PM André disse que trabalha na cidade de São Carlos e possivelmente estava nessa Comarca em uma operação policial. Não se lembra quem fez a revista e nem o que foi localizado com o réu.

O PM Bruno também confirmou que estava na Comarca em uma operação e durante o cumprimento de mandados foi feita a abordagem de um indivíduo de bicicleta não sabendo dizer o que foi localizado. Reconhece a fotografia de fls. 38.

A narrativa vaga dos policiais no sentido de que teria havido apreensão de entorpecente durante o cumprimento de mandados nessa Comarca não é suficiente para a formação da culpa. A mera remissão das testemunhas a peças processuais e reconhecimento fotográfico sem qualquer descrição prévia não pode ser utilizada para condenação, pois equivaleria a condenar o réu apenas com base em elementos informativos do inquérito policial, o que é vedado pelo artigo 155 do CPP, e viola o princípio do contraditório.

Os policiais não souberam descrever as motivações nem as circunstâncias da abordagem tampouco informaram qualquer elemento individualizador da ocorrência, o que torna extremamente frágil a prova judicial.

Embora seja possível que os fatos tenham se dado conforme descrição da denúncia, já que a conduta deu ensejo ao inquérito policial com prisão em flagrante, a mera

possibilidade não é suficiente para a condenação, especialmente porque a fase do contraditório requer a produção de provas robustas, permitindo que todos os sujeitos do processo possam ter os seus esclarecimentos sobre o caso.

Se assim não fosse, bastava que se dispensasse a produção de prova oral em caso de flagrante delito, firmando desde logo a responsabilidade penal. Essa certamente não foi a opção legislativa nem é a melhor condução na seara criminal.

A mera remissão às peças do inquérito quando as testemunhas são policiais e sabem a dinâmica da investigação policial e de uma audiência criminal, é muito frágil e insuficiente para se firmar convicção sobre a realidade dos fatos e nada acrescenta de valor probatório.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão acusatória para ABSOLVER o réu IAN ALMEIDA DE JESUS ALVES, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, das imputações contra ele dirigidas na denúncia.

Arbitro os honorários da Defesa nomeada em 100% da tabela, nos termos do Convênio Defensoria Pública/OAB-SP. Expeça-se certidão.

P.I.C. Oportunamente, arquivem-se.

Ibaté, 27 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA